

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 418/2538
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
หม่อมราชวงศ์ สิริโสภาคย์ ศรีชินวงศ์
กับพวก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 8, มาตรา 14

การพิจารณาว่าลูกหนี้ร่วมคนใดมีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่สามารถชำระหนี้ได้หรือไม่ หรือมีเหตุอื่นที่ไม่ควรให้ลูกหนี้ล้มละลายหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะตัวของลูกหนี้ร่วม แต่ละคนเมื่อจำเลยที่1และที่2เป็นลูกหนี้ร่วมของโจทก์แม้จำเลยที่1มีทรัพย์สิน มากกว่าหนี้สินพอจะชำระหนี้ให้แก่โจทก์ได้ย่อมเป็นเรื่องเฉพาะตัวของจำเลยที่1เมื่อ จำเลยที่2ถูกบังคับยึดทรัพย์ออกขายทอดตลาดและไม่มีทรัพย์สินอื่นใดที่สามารถ ชำระหนี้แก่โจทก์ได้จำเลยที่2จึงต้องด้วยข้อสันนิษฐานว่าเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ตามพระราชบัญญัติ ล้มละลายฯ มาตรา8(5)การที่จำเลยที่1มีทรัพย์สินพอที่จะชำระ หนี้แก่โจทก์ได้ถือไม่ได้ว่าเป็นเหตุอื่นที่ไม่ควรให้จำเลยที่2ล้มละลายตาม มาตรา14ด้วย

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ มี คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จำเลย ทั้ง สอง เด็ดขาดและ พิพากษา ให้ จำเลย ทั้ง สอง ล้มละลาย

จำเลย ทั้ง สอง ไม่ยื่น คำให้การ

ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ให้ พิทักษ์ทรัพย์ จำเลย ที่ 2 เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14

จำเลย ที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้ เป็น ให้ยกฟ้องโจทก์ สำหรับ จำเลย ที่ 2 นอกจาก ที่
แก้ ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษา (ที่ ถูก เป็น คำสั่ง) ศาลชั้นต้น

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ข้อเท็จจริง พังได้ เป็น ยุติ ตาม ที่ศาลอุทธรณ์ ได้
วินิจฉัย โดย โจทก์ และ จำเลย ที่ 2 มิได้ ฎีกาโต้แย้งว่า จำเลย ที่ 2 เป็น หนี้ โจทก์
ตาม คำพิพากษา ของ ศาลชั้นต้น นับ ถึงวันฟ้อง คดี นี้ เป็น เงิน จำนวน
439,422.69 บาท จำเลย ที่ 2 เป็น พนักงานโรงงาน ยาสูบ เกษียณอายุ เมื่อ ปี
2531 ได้รับ เงินบำเหน็จ มา ประมาณ 120,000 บาท ปัจจุบัน ยัง คง มี เหลือ อยู่
ประมาณ 30,000 บาท มี ปัญหาที่ จะ ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ โจทก์ ว่า จำเลย
ที่ 2 เป็น ผู้ มี หนี้สินล้นพ้นตัว และ มีเหตุ ที่ ไม่ควร ให้ จำเลย ที่ 2 ล้มละลาย หรือ
ไม่นาย สุพจน์ เมฆะอำนวยชัย พยานโจทก์ เบิกความ ว่า จำเลย ที่ 2 ไม่มี
ทรัพย์สิน อื่น ใด ที่ จะ ชำระหนี้ ให้ แก่ โจทก์ ได้ จำเลย ที่ 2 ก็ เบิกความว่า
ปัจจุบัน ไม่ได้ ประกอบ อาชีพ อะไร คง มี รายได้ จาก ดอกเบี้ย เงินบำเหน็จ และ
จำเลย ที่ 2 ได้ ตอบ ทนายโจทก์ ถาม คำน ว่า ปัจจุบันเงินบำเหน็จ คงเหลือ อยู่ ใน
บัญชี ไม่ถึง 30,000 บาท ได้รับ ดอกเบี้ยจาก เงินฝาก ปี ละ 2,000 บาท นอกจาก
เงินบำเหน็จ และ ดอกเบี้ย แล้วจำเลย ที่ 2 ไม่มี รายได้ อื่น ใด อีก และ จำเลย ที่ 2
มี รายจ่าย ประจำเดือน ละ 5,000 บาท เห็นว่า จำเลย ที่ 2 เป็น หนี้ โจทก์ เป็น
จำนวนถึง 439,422.69 บาท เป็น หนี้ ที่ กำหนด จำนวน ได้ แน่นนอน และ ไม่มี
ทรัพย์สิน อย่างหนึ่ง อย่างใด ที่ จะ พึง ยึด มา ชำระหนี้ ได้ จำเลย ที่ 1 และ ที่ 2

เป็น ลูกหนี้ ร่วม ของ โจทก์ การ ที่ จะ พิจารณา ว่า ลูกหนี้ ร่วมคนใด มี หนี้สิน
ล้นพ้นตัว ไม่สามารถ ชำระหนี้ ได้ หรือไม่ หรือ มีเหตุ อื่นที่ ไม่ควร ให้ ลูกหนี้ ล้ม
ละลาย หรือไม่ เป็น เรื่อง เฉพาะตัว ของลูกหนี้ ร่วม แต่ละ คน ไม่เกี่ยวกับ ลูกหนี้
ร่วม คนอื่น ดังนั้น การ ที่จำเลย ที่ 1 มี ทรัพย์สิน มากกว่า หนี้สิน พอ จะ ชำระหนี้
ให้ แก่ โจทก์ได้ ตาม ที่ ศาลอุทธรณ์ ได้ วินิจฉัย ไว้ แล้ว นั้น ย่อม เป็น เรื่อง เฉพาะ
ตัวของ จำเลย ที่ 1 เมื่อ พฤติการณ์ ของ จำเลย ที่ 2 ถูก บังคับคดี ยึดทรัพย์ออก
ขายทอดตลาด และ ไม่มี ทรัพย์สิน อื่น ใด ที่ สามารถ ชำระหนี้ แก่ โจทก์ได้ จำเลย
ที่ 2 จึง ต้องด้วย ข้อสันนิษฐาน ว่า เป็น ผู้ มี หนี้สินล้นพ้นตัว ตาม พระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 8(5) แล้วการ ที่ จำเลย ที่ 1 มี ทรัพย์สิน พอ ที่ จะ
ชำระหนี้ แก่ โจทก์ ได้ ถือ ไม่ได้ว่า เป็นเหตุ อื่น ที่ ไม่ควร ให้ จำเลย ที่ 2 ล้ม
ละลาย ตาม พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14 ที่ ศาลอุทธรณ์
พิพากษายกฟ้องโจทก์สำหรับ จำเลย ที่ 2 มา นั้น ศาลฎีกา ไม่เห็น พ้อง ด้วย ฎีกา
ของ โจทก์ฟังขึ้น "

พิพากษากลับ ให้ บังคับ ตาม คำสั่ง ของ ศาลชั้นต้น

(บรรเทิง มุลพรม-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ